江苏省矿产资源管理条例

（1999年10月30日江苏省第九届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过）

第一章 总 则

第一条 为了加强矿产资源的勘查、开发利用和保护工作，促进矿业可持续发展，根据《中华人民共和国矿产资源法》和有关法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条 在本省行政区域内勘查、开采矿产资源，必须遵守本条例。

第三条 矿产资源属于国家所有。地方各级人民政府应当加强矿产资源保护和管理，贯彻统一规划、合理布局、综合勘查、合理开采、综合利用的方针，依法维护矿业秩序，将矿产资源勘查、开发利用和保护工作纳入本地区国民经济和社会发展规划。

第四条 省人民政府地质矿产主管部门负责全省矿产资源勘查、开发利用和保护的监督管理工作。

设区的市和县级人民政府负责地质矿产管理的主管部门对本行政区域内矿产资源勘查、开发利用和保护实施监督管理工作。

第五条 县级以上地方人民政府环保、土地、水利、农林、公安、工商行政等有关主管部门协助同级地质矿产主管部门做好矿产资源勘查、开发利用和保护的监督管理工作。

第六条 勘查、开采矿产资源必须依法取得探矿权、采矿权。探矿权、采矿权转让必须符合法定条件，并依法办理审批手续。

勘查、开采矿产资源应当遵守土地管理、林业发展、环境保护、文物保护、水土保持、矿山安全和军事设施、风景名胜等相关法律、法规，加强地质环境保护，防治地质灾害。

第二章 矿产资源规划

第七条 矿产资源规划是县级以上地方人民政府及其地质矿产主管部门对矿产资源勘查、开发利用和保护进行监督管理的依据。

矿产资源规划应当坚持开发利用与保护并重、开发利用与节约并举的原则，兼顾当前与长远、国家与地方利益，控制矿业总量，优化矿业结构，节约利用矿产资源，实行矿产资源战略储备，并与本地区国民经济和社会发展的总体要求相适应。

第八条 全省矿产资源总体规划应当包括编制依据、管理现状、需求预测、指导原则、政策措施等内容，体现经济效益、资源效益、社会效益、环境效益的统一。

全省矿产资源总体规划由省人民政府地质矿产主管部门会同计划主管部门组织编制，经省人民政府审查同意，报国务院地质矿产主管部门批准。

第九条 全省矿产资源勘查、开发利用和保护等专项规划，由省人民政府地质矿产主管部门组织编制，报省人民政府批准后组织实施。设区的市矿产资源开发利用和保护等专项规划，由该市人民政府负责地质矿产管理的主管部门组织编制，经本级人民政府批准后组织实施，并报省人民政府地质矿产主管部门备案。

第十条 矿产资源专项规划应当服从矿产资源总体规划，下级矿产资源规划应当服从上级矿产资源规划。矿产资源规划应当与土地利用、环境保护、水土保持、城乡建设、旅游发展、水资源开发、森林保护、防汛抗洪、地质灾害防治等规划协调一致。

第十一条 矿产资源规划依照法定程序和权限编制审批后，不得擅自改变；确需变更的，必须按照原审批程序报批。

第三章 矿产资源勘查

第十二条 在本省境内从事矿产资源勘查活动的单位，必须持有国务院或者省人民政府地质矿产主管部门核发的地质勘查资格证书。

探矿权申请人不具备地质勘查资格的，应当委托具有地质勘查资格的单位进行地质勘查。

第十三条 勘查下列矿产资源，由省人民政府地质矿产主管部门审批登记，颁发勘查许可证：

(一)国务院《矿产资源勘查区块登记管理办法》第四条第一款、第二款规定以外的矿产资源；

(二)国务院地质矿产主管部门授权审批登记的矿产资源。

第十四条 探矿权申请人申请探矿权时，应当依照有关法律、法规的规定提交申请登记资料。

登记管理机关应当自收到勘查登记申请之日起四十日内，按照申请在先的原则作出准予登记或者不予登记的决定，并通知探矿权申请人。准予登记，申请人逾期不办理登记的，视为放弃探矿权申请。

第十五条 探矿权人在勘查许可证有效期内完成或者终止地质勘查项目，应当及时向登记管理机关递交勘查项目完成报告或者勘查终止报告。

地质勘查报告应当按照勘查计划和地质勘探规范编写。供矿山建设设计使用的地质勘查报告，应当报矿产储量管理机构评审认定。

第十六条 矿产资源勘查成果档案资料和各类矿产储量的统计资料，实行统一的管理制度，按照国务院规定汇交或者填报。

地质勘查报告以及其他有价值的地质勘查资料应当按照国务院规定实行有偿使用。

第四章 矿产资源开采

第十七条 开采下列矿产资源由省人民政府地质矿产主管部门审批登记，颁发采矿许可证：

(一)国务院《矿产资源开采登记管理办法》第三条第一款、第二款规定以外可供开采的矿产储

量规模为中型以上的矿产资源；

(二)国务院地质矿产主管部门授权审批登记的矿产资源；

(三)岩盐、芒硝以及省人民政府规定的其他矿产资源。

第十八条 开采下列矿产资源由设区的市人民政府负责地质矿产管理的主管部门审批登记，颁发采矿许可证：

(一)国务院和省人民政府地质矿产主管部门登记发证以外，可供开采的矿产储量规模为小型的矿产资源；

(二)省人民政府地质矿产主管部门授权审批登记的矿产资源。

设区的市人民政府负责地质矿产管理的主管部门可以根据需要授权所辖区人民政府负责地质矿产管理的主管部门审批登记。

第十九条 开采下列矿产资源由县(市)人民政府负责地质矿产管理的主管部门审批登记，颁发采矿许可证：

(一)可供开采的矿产储量规模为小型的并只能用作普通建筑材料的砂、石、粘土和其他零星分散的矿产资源；

(二)设区的市人民政府负责地质矿产管理的主管部门授权审批登记的矿产资源。

第二十条 矿区范围跨县级以上行政区域的，由所涉及行政区域的共同上一级地方人民政府负责地质矿产管理的主管部门审批登记，颁发采矿许可证。

由上一级地方人民政府负责地质矿产管理的主管部门授权审批发证的，不得再行授权。

第二十一条 地质矿产主管部门审批颁发采矿许可证前，有关法律、法规规定需要有关主管部门审批或者签署意见的，应当按照规定办理。

开采地下水资源按照国家有关法律、法规执行。

第二十二条 采矿权申请人在提出采矿权申请前，应当按照本条例规定的审批权限，根据经批准的地质勘查储量报告向登记管理机关申请划定矿区范围。

探矿权人申请采矿的，应当出具该区域的勘查许可证副本；探矿权经转让取得的，还应当出具转让审批的有关文件。

申请开采本条例第十九条第(一)项规定的矿产资源无地质勘查储量报告的，应当提交经设区的市人民政府负责地质矿产管理的主管部门认定的地质资料。

第二十三条 采矿权申请人自收到登记管理机关批准划定矿区范围文件之日起，应当在法定期限内完成立项、可行性研究、开发利用方案、环境影响评价报告和矿山企业设立等各项工作，向登记管理机关提出采矿权申请。

第二十四条 登记管理机关应当自收到采矿权申请之日起四十日内作出准予登记或者不予登记的决定，并通知采矿权申请人。需要采矿权申请人修改或者补充相应资料的，应当限期修改或者补充，其所占用的时间从规定期限内扣除。

第五章　监督管理

第二十五条　县级以上地方人民政府地质矿产主管部门应当加强矿产资源勘查、开发利用和保护的监督管理，严格按照法定程序和要求履行职责，维护国家利益，保障探矿权人、采矿权人的合法权益。

第二十六条　探矿权人、采矿权人应当按照规定提交矿产资源勘查情况报告或者开发利用年度报告。地质矿产主管部门应当对矿产资源勘查情况报告和开发利用年度报告进行监督检查。

探矿权人、采矿权人要求保密的资料，地质矿产主管部门应当予以保密。

第二十七条　探矿权人应当根据国家规定的地质勘查工作标准、规程和规范，按照批准的勘查设计进行施工，不得越界勘查，不得擅自进行采矿活动。

探矿权人需要进行边探边采或者试采的，应当向登记管理机关提交申请报告和相应的论证资料。

第二十八条　采矿权人应当按照登记管理机关批准的矿区范围、开发利用方案进行开采，提高矿产资源利用率。禁止采用破坏性开采方法开采矿产资源。

第二十九条　矿产储量应当按照国务院和省人民政府有关规定进行登记、统计、核减、注销，任何单位或者个人不得擅自更改或者注销。

第三十条　勘查、开采矿产资源需要使用国有、集体土地的，应当依法办理用地审批手续。

开采矿产资源应当按照环境影响评价报告的要求做好环境保护工作。

第三十一条　勘查、开采矿产资源应当预防地质灾害，对可能诱发或者已经发生地质灾害的，探矿权人、采矿权人应当及时向所在地地质矿产主管部门和有关主管部门报告，按照谁诱发谁治理的原则，采取预防和治理措施，防止灾害的发生或者扩大。

第三十二条　采矿权人停办、关闭矿山，应当依法做好矿山安全、水土保持、土地复垦、森林植被和环境保护等工作；造成生态环境破坏的，应当依法负责恢复和治理，所需费用由采矿权人承担。

第三十三条　国务院规定由指定单位统一收购的矿产品，必须交售给指定单位，其他任何单位或者个人不得收购。

采矿权人销售矿产品时，应当出示采矿许可证。

县级以上地方人民政府地质矿产主管部门应当会同有关部门加强矿产品运销环节的管理。

第三十四条　采矿权人应当依法缴纳资源税和矿产资源补偿费。

第六章　法律责任

第三十五条　违反矿产资源法律法规，未取得勘查许可证或者采矿许可证进行勘查或者采矿、超越批准的勘查区块范围或者矿区范围进行勘查或者采矿、擅自转让探矿权或者采矿权、违法收购和销售矿产品等违法行为，依照法律法规的处罚规定执行。

第三十六条　违反本条例第二十九条规定，擅自进行矿产储量核减、注销的，由省人民政府地

质矿产主管部门责令改正，处以警告，并处以五千元以上二万元以下罚款。

第三十七条 违反本条例第三十一条规定，在勘查、开采矿产资源过程中，应当采取防治地质灾害发生的措施而未采取的，由县级以上地方人民政府地质矿产主管部门责令改正，并处以二千元以上一万元以下罚款。

第三十八条 当事人对行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议，或者直接向人民法院起诉。

当事人逾期不申请复议也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关依法申请人民法院强制执行。

第三十九条 上级负责地质矿产管理的主管部门对其下级负责地质矿产管理的主管部门的违法或者不适当的行政行为以及依照矿产资源法律、法规规定应当给予处罚而不给予处罚的行为，有权责令改正或者直接给予行政处罚。

第四十条 地质矿产主管部门的工作人员徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。

第七章 附 则

第四十一条 本条例自1999年12月1日起施行。

关于《江苏省矿产资源管理条例(草案)》的说明

1999年8月16日在省九届人大常委会第十一次会议上

省地矿厅副厅长 张永康

各位委员：

我受省人民政府的委托，就《江苏省矿产资源管理条例(草案)》(以下简称《条例》)的有关问题，作如下说明：

一、制定《条例》的必要性

矿产资源与社会经济发展休戚相关，是国民经济和社会发展的重要物质基础。迄今我省境内已发现矿产120种，矿产地1400多处，其中探明储量的矿产有87种，有30多种矿产的保有储量列全国前10位，各类矿产保有储量潜在价值近1万亿元，远景资源潜在价值16万亿元，形成了粘土、建材非金属、有色金属、冶金辅助原料、特种非金属、化工原料等六大类矿产资源特色和优势。我省矿业开发利用程度较高，全省各类矿山5100多个，开发利用矿产60种，形成了国有、集体、股份合作、私